

## Consejo de Planificación Urbano Ambiental

### ACTA N° 407

El día viernes 04 de noviembre de 2022, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

**ADARSA:** Ausente con aviso.

**CEPIA:** Arq. Ana Margonari, Ing. Mario Macagno.

**Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7:** Ing. Javier Isola.

**Colegio de Arquitectos Regional 6:** Arq. Mauro Paladino.

**Colegio Técnico Constructores Universitarios:** TCU. Eduardo Vega.

**Asociación Inmobiliaria:** Corredor Inm. Martina Casesi.

**Concejo de Representantes: Concejal por las Mayorías, Concejal** Ausente con aviso. **Concejal por las Minorías,** Cjal Gustavo Molina.

**Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas,** Arq. Sergio Reyna. **Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT:** Ausente con aviso.

**Unidad Técnica:** Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

**Visitantes:** Oscar Sequeira.

**Secretaria:** Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

#### Orden del día:

- Consideración actas N 405 y 406.
- Compensación, propuestas de Instituciones.
- Moción de ADARSA - APN.
- Proyecto de Ordenanza reglamentaria AIA Y P.

Comienza la sesión a las 9:45 horas. En primer lugar se informa que se pondrá en consideración el Acta 405, porque sobre el Acta 406, Liliana Bina quiere hacer algunas correcciones. Se deja la consideración del Acta N 406 para la próxima plenaria. Se somete a votación el Acta 405.

Acta N 405:

- ADARSA, ausente con aviso.
- CEPIA, aprueba.
- Colegio de Ingenieros, aprueba.
- Colegio de Arquitectos, ingresa a la reunión en el próximo tema.
- Asociación Inmobiliaria, aprueba.
- Col. Técnicos Const. Universitarios, aprueba.
- Concejal por las Mayorías, ausente con aviso.
- Concejal por las Minorías, ingresa a la reunión en el próximo tema.
- Dirección de Infraestructura Urbana, ausente con aviso.
- Dirección de obras Privadas, aprueba.

- Se aprueba por unanimidad de los presentes.

Javier Isola dice que al Acta 406 también se podría aprobar, porque el acta está.

Ana Margonari dice que se puede hacer la moción si se espera hasta la semana que viene.

Javier Isola dice que no es así, el acta es una sola, la semana que viene será otra acta, será la 407. Es una cuestión de formalidad, lo que él está diciendo.

Ana Margonari dice que en otras áreas, a las correcciones de las actas se hacen en el acta siguiente. En plenaria se había decidido que los presentes corregían, se corregía, y se aprobaba. El tema es que ahora, esta persona está ausente.

Eduardo Vega dice que es válido lo que está diciendo el Colegio de Ingenieros, es un llamado de atención, también para Liliana Bina, si ella quiere modificar algo que ya se expuso. Porque el acta es la representación de lo que se habló en ese momento y en el Acta 407 se deberían hacer las correcciones. Es un llamado de atención a Liliana Bina, porque es fundamental que si ella quiere hacer alguna corrección, tendría que haber estado presente. Tuvo su inconveniente, está bien pero podría haber mandado a su suplente. Muchas veces ella ha expresado que si no puede venir el titular que venga el suplente. Quiere dejar aclarado que todos tienen los mismos derechos y obligaciones, que sea válido para todos. Cuando algún representante de las Instituciones que no pertenecen a la Municipalidad, no puede venir, siempre se les llama la atención, para que se envíe el suplente. Tampoco tiene problema dejar el acta pendiente porque siempre se ha manejado así, pero hay que dejar aclarado en esta acta lo que expresó Javier Isola que es una moción de orden y lo que él dice también, cuando se exigen a los suplentes, que sea para todos.

- Se debate.

Javier Isola interrumpe diciendo que el aporte no es caprichoso, son muchos los que están vinculados con esta comisión, o relacionados con el accionar de esta comisión y saben lo que la gente, los propietarios, las personas que están dependiendo de los dictámenes de esta comisión están esperando, y no están esperando hace un mes o dos meses, si no hace un año o dos años. Si no se avanza con lo que se habla, se van a transformar en una comisión que solo se reúnen.

Eduardo Vega dice que lo que expresa Javier Isola es uno de los puntos que siempre Liliana Bina toca. Trabajar y trabajar incluso en sus casas y traer consensuado las ideas, por eso por ahí se dice una cosa y se aplica para algunos miembros. Fue un llamado al orden. Está de acuerdo que no se apruebe el Acta 406, pero que quede en Acta todas las observaciones que se han hecho y del llamado al orden.

- Se mociona que las correcciones de las actas, se realicen en el acta siguiente, y que cuando algún integrante titular de la plenaria no pueda estar presente, lo deberá hacer el suplente.

-Se acuerda por unanimidad de los presentes con lo expresado.

**Próximo tema:** Compensación.

Ana Margonari pregunta si hay propuestas de las Instituciones sobre Compensación. CEPIA, ya mando su propuesta, Colegio de Arquitectos también. No se sabe si las demás Instituciones tienen alguna propuesta.

Javier Isola dice que si se sigue como está, el Colegio de Ingenieros no tendría ningún problema.

Ana Margonari, dice que lo que tenían que presentar son opiniones de las Instituciones sobre el tema de compensación. CEPIA en la propuesta al último pide si es posible, hacer un taller en la calle Tupungato, para hablar entre todos y mirar los edificios para ver si se llega a un consenso, antes de mandar un dictamen.

Eduardo Vega dice que cuando se trató el tema de la compensación, se estuvo mucho tiempo trabajando en ello. Se llegó una conclusión y luego salió la ordenanza. Ahora hay que rever esa situación para ver cuál es la realidad para hacer la comparación de lo que se propuso en aquella época a lo que está sucediendo. Para que el Colegio Técnico Constructores Universitarios, para dar una opinión tendría que hacer un análisis de todo y ver la realidad.

Sergio Reyna está de acuerdo con lo que propone CEPIA, se podría ir a esa calle y hacer el taller.

Gustavo Molina dice que le pidió al Director de Obras Privadas de manera informal, y le gustaría que conste en acta, un análisis objetivo de la puesta en marcha de la ordenanza. Desde el 2012 cuantos pedidos tuvo, cuantos se aprobaron, cuantos no se aprobaron para tener objetivamente los elementos técnicos concretos de esa norma. Porque también hace a la cuestión. A lo mejor se están haciendo un mundo de algo, a lo mejor de cinco casos se concluyó uno. Se está haciendo un análisis demasiado subjetivo. Por ejemplo en la concertación, desde el 2012 hasta ahora, cree que hay tres casos de los cuales uno no prosperó. Lo cuenta a los efectos concretos de que al momento de análisis poder contar con esos elementos.

Martina Casesi dice que en la Asociación se estuvo hablando y si bien no mandaron ninguna propuesta por escrito, en realidad el problema se dio porque no se le puso límite a la cantidad de pisos, y concretamente a eso creen que habría que regularlo. Lo que si les hace un poco de ruido es en base a lo que ya hay y a lo que se seguiría generando si sigue vigente la figura de compensación. Eso le parecería que sería interesante tratarlo.

Mario Macagno dice que la ordenanza estaba suspendida, algunos intentaron derogarla por votación, no se derogó entonces ahora está en stand by. Los Arquitectos presentaron proyectos. CEPIA, presentó proyecto y sería bueno que haya más aportes para ir cerrando el tema, para que vuelva a tener vigencia o no la ordenanza. CEPIA propone caminar esa cuadra que es bastante representativa de cómo se fue edificando de acuerdo a como se fue modificando el Código de Edificación, que se hizo antes y que se hace hoy. Hay edificios escalonados, edificios en torres, con dos pisos más. El proyecto de Arquitectos habla de tres pisos más.

Sergio Reyna dice que en la Ut se está estudiando para generar nuevos aportes, en función de lo que propone cada Institución.

- Se debate.

- Se solicita que se comparta las propuestas y documentación que se tiene sobre Compensación y se propone ir a la calle Tupungato el próximo viernes 11 de noviembre a las 9:30 horas para realizar un taller.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes que se socialicen las propuestas y documentación sobre Compensación y que se realice un taller interno en la calle Tupungato.

**Próximo Tema:** Moción de ADARSA - APN.

- Ingresa Mauro Paladino a las 10.32 horas.

Ana Margonari dice que falta cerrar la moción de ADARSA sobre APN, en la que expresa que si se va a seguir trabajando, que se haga en los parámetros que ADARSA dice, que es que se trabaje a futuro, sin hacer dictamen y que conste en acta que se trabaja así. Habría que votar.

- Se debate.

Mauro Paladino dice que teniendo tanto para abordar, le parece que trabajar sobre la APN que está con una cautelar, no tendría sentido.

Eduardo Vega cree que es muy importante esa área protegida pero hay un impedimento de la Justicia. Después piden informe y si tienen que pasar el acta, van a decir el CPUA lo siguió tratando, este Colegio o esta Institución ha opinado esto y no corresponde.

Gustavo Molina considera que cada Institución puede trabajar todo lo que quiera, pero a los efectos de ser más eficaces en el manejo del tiempo y la energía, habría que avocarse a los temas en donde se puede tener expresión concreta y efectiva. Ahora la Justicia puso un párate en el APN, los que quieran o deseen pueden seguir trabajando en ese ámbito, pero a los efectos de ser más productivo en la labor de este Consejo, no considera que sea apropiado que este Consejo siga trabajando sobre ese asunto.

Mario Macagno dice que internamente se debería seguir trabajando, arriesgan su tiempo y sus trabajos porque es importante el APN, y lo que sí, que no se emita dictamen, que se tenga el trabajo allí. Se levanta el statu quo y se tiene listo el dictamen para elevarlo.

Javier Isola dice que volver a tratar el tema. Levantar la mano por algo que ya se trató no le parece.

Ana Margonari, dice que en acta no figura que se haya votado la moción.

Javier Isola propone entonces que se vote y se cierre el tema.

- Se debate.

Mauro Paladino desconoce hasta qué punto puede complicar, no solo al CPUA, sino a las Instituciones participantes, porque es como dice Javier Isola, está grabado, es público y en este momento se está tratando pero lo que más le preocupa es que si se mira el ejido con el tamaño que tiene, en un lugar en donde

ya se ha emitido dictamen previo a que esté el statu quo , que se está de acuerdo con el APN , falta zonificar y ponerse a trabajar, con lo cual, sí considera que sería bueno pero le parece que hay que esperar que se termine el statu quo para poder trabajar sobre lo firme , porque lo único que falta es determinar zonas. En este momento se puede trabajar, sobre otras superficies del ejido. No sabe hasta qué punto el Colegio de Arquitectos tiene que votar sin poder abstenerse, desconociendo si están dentro de los márgenes legales o no.

Martina Casesi dice que no coincide con la idea de dejarlo frenado y no tocarlo más, porque después cuando se vuelva a reabrir, tener el proceso de volver a debatir para cerrar le parece que van a quedar cosas olvidadas, le parece que habría que seguir trabajando, no como prioridad pero si cerrar algunas cuestiones a partir de lo que ya se tiene. Se llegó a este punto y a esta instancia, justamente porque esa zona no estaba zonificada, si hubiera estado no hubiera pasado todo esto y este juicio está costando dinero a todos, por lo que le parece que es interesante que se resuelva y dar una definición ya de parte del estado, diciendo en esta zona se va a poder hacer esto y esto.

Sergio Reyna dice que le parece que se había quedado en que se siga trabajando y que no se iba emitir dictamen.

- Se debate.

Javier Isola mociona que se arme una agenda, con los bolsones que dijo Sergio Reyna, hace 15 días atrás, y que se traten, primero los bolsones y cuando se termine de tratar los bolsones se vuelva a tratar la APN. Lo que va a dar un tiempo prudencial para ver si hay un fallo o no de la Corte. Se va a tener experiencia porque ya se va a haber tratado los bolsones con alguna que otra similitud. Los bolsones están libres de problemas, todos tienen propietarios, se puede hablar con ellos. Sería armar una agenda y cuando se termine con los bolsones que se vuelva a APN.

Mario Macagno dice que cree que es una cuestión de prioridad en el CPUA, el coincide con Mauro Paladino que hay varios temas que se tienen para tratar y las prioridades son dinámicas, se pueden ir cambiando con el tiempo. Él pone la APN porque los asesores legales que estuvieron, y cree que no la tienen claro hoy en esta mesa si se puede dejar en acta o no escrito que se está pensando cual va ser el uso de suelo de la APN y después si la prioridad es tratar la Cuarta Etapa de desarrollo que planteo Sergio Reyna, también esta lo del ACA que no estaba en agenda, paso casi primero o el parque del Rally que es muy interesante, entonces la prioridad es dinámica. No cree que se tenga que trabajar solamente en la Cuarta Etapa de Desarrollo.

Mauro Paladino dice que quedan cuatro plenarias en la cual la próxima es un taller. El cree que con cuatro plenarias y temas importantes como el ACA que amerita una resolución prácticamente urgente habría que trabajar sobre ellos prioritariamente. Esta también el taller de compensación que sería bueno llegar a un resumen. La realidad es que no van a tener tiempo de tratarlo este año. A él le parece bueno tenerlo dentro de la agenda de temas pendientes.

Alberto Verdinelli dice que lo que el agregaría es que se ha hecho en la UT un trabajo de usos de suelo, se puede compartir con la Instituciones y que quede en stand by. Llegado el momento se trae nuevamente a la mesa.

- Ana Margonari propone la agenda que sería:
- Socializar el trabajo de UT sobre APN.
- Seguir con las AIA's.
- Taller interno Compensación.
- Hablar sobre el taller.
- El ACA – AIA.

Alberto Verdinelli dice que desde la UT se trabajó sobre las AIA's de forma genérica para modificar el Art 3, que es lo que tiene que ver con el ACA . Que para poder tocar el caso ACA, desde la Ut se hizo el planteo de modificar el Art 3 en donde se menciona las 6 áreas de AIA, en donde se establecen una serie de variables a considerar en el tratamiento de todas las AIA que no están en el Art 3 que solamente las menciona. Con ese marco general se puede abordar el caso del ACA.

Javier Isola solicita que se vote su moción y no se vayan del tema. Se está hablando sobre el APN. El mociona que el APN quede debajo y se trate el tema del ACA que es prioritario.

Se somete a votación la moción de que se tenga una agenda, que se traten los temas prioritarios, compensación, AIA y la Cuarta etapa de desarrollo y que se socialice con las Instituciones el trabajo realizado en la Ut sobre APN y sobre el ACA.

- Se aprueba la moción por unanimidad.

**Próximo tema** Proyecto de Ordenanza reglamentaria AIA Y P.

Ana Margonari dice que cuando se puso el ACA como AIA fue porque se empezó a ver qué cosas de Villa Carlos Paz se quería conservar. De allí salieron las casonas antiguas, las áreas protegidas, y les pareció muy importante que el ACA sea AIA pero sin pensar en un protocolo. También hay que tener en cuenta la historia del ACA y que es una entidad que no tiene fines de lucro, lo que hace suponer que se puede llegar a un entendimiento con el CPUA que lo ve como un área muy importante. A su vez se tiene otro parámetro, que es un terreno que tiene cualidades impresionantes para cualquier emprendimiento. Con esos márgenes cada Institución tendrá que ver cómo ve el área. Rescata el trabajo que hizo Alberto Verdinelli, que se puede tomar como base.

Alberto Verdinelli explica el trabajo que se adjunta :

**PROYECTO DE ORDENANZA PARA ESTABLECER VARIABLES  
GENERALES EN EL DESARROLLO DE LAS AIA's**

**PROYECTO DE ORDENANZA PARA ESTABLECER VARIABLES GENERALES EN EL DESARROLLO DE LAS  
AIA's**

VISTO

**Que** la ordenanza 4021, Código de Edificación y Urbanismo, artículo 3° DE LA ZONIFICACIÓN, en su inciso 3.1.1. Punto “c” Áreas de Interés Ambiental (AIA) identifica como tales a las parcelas urbanas

- 39 - 02 - 065 lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10;
- 42 - 02 - 053; lotes 2p, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9;
- 38-03-008-11 (1), 14 (12), 15 (A), 14(11);
- 37-03-370-1;
- 37-02-367-006;
- 37-02-367-012;

**Que** se encuentran pendiente de definición e incorporación al mencionado Código las variables e indicadores urbanísticos generales, que posibiliten el desarrollo de las mencionadas parcelas conforme a los lineamientos establecidos por la COM.

**Y;**

#### **CONSIDERANDO**

**Que** la COM en sus artículos 10 y 11, declara al turismo como la actividad estratégica fundamental para el desarrollo de la Ciudad, asegurando su explotación racional a fin de preservar el ambiente; estableciendo que es deber del Municipio proteger el ambiente contra cualquier forma de depredación, destrucción o contaminación; previniendo el daño y siendo su deber la recomposición del ambiente dañado por las actividades antrópicas;

**Que** en su artículo 12, también declara al ambiente como patrimonio de la Sociedad, prohibiendo el desarrollo de cualquier proyecto urbanístico que no se subordine a una expresión solidaria activa con las generaciones futuras, a los principios ambientales y al balance energético de la Ciudad, debiendo prever y garantizar los servicios

**Que** en su artículo 26 garantiza el derecho a la ciudad que tienen todos sus habitantes, que de manera no excluyente se mencionan como: el derecho al lugar, al espacio público, a la monumentalidad, a la dimensión estética, a la identidad colectiva, a la movilidad física, a la accesibilidad y a un desarrollo urbano equitativo y sustentable, entre otros.

**Que** en su artículo 43 establece que forman parte del patrimonio cultural de la comunidad y están bajo la tutela del Municipio las riquezas antropológicas, históricas, documentales, bibliográficas y edilicias, los valores artísticos y científicos, así como el paisaje y entorno natural, cualesquiera fueran sus titulares

**Que** así mismo, en su artículo 77 también establece entre otros, los lineamientos mediante los cuales el Municipio planifica su desarrollo urbano, rural y ambiental en forma participativa, a los fines de darle una impronta de ciudad turística y atendiendo a las necesidades de los vecinos y a la integración de las diferentes actividades en un marco de equidad social

**Que** mediante el artículo 80 establece que el Municipio favorece y promueve la radicación de actividades no contaminantes y el desarrollo de las existentes, en particular aquellas afines al turismo.

**Que** el artículo 81 de la mencionada COM habilita al Municipio para coordinar políticas públicas con la Provincia, la Nación, organismos nacionales y/o internacionales.

#### **POR TODO ELLO**

#### **ORDENANZA**

##### **Artículo 1°.-**

Modifíquese el Punto “c” del artículo 3° de la ordenanza 4021 inciso 3.1.1., el que quedará redactado de la siguiente manera:

c) AREA DE INTERES AMBIENTAL (AIA)

Las AIA´s tal como las que se mencionan a continuación deberán considerar para su desarrollo, **el conjunto biótico y abiótico preexistente, considerando los servicios atmosféricos, culturales y de vida silvestre que brindan**, a partir de las siguientes variables:

- Favorecer el intercambio gaseoso en favor de la salud.
- Amortiguar las temperaturas extremas
- Ser refugio de aves, organismos pequeños y micro-organismos
- Conservar la vegetación y flora autóctona y exótica no invasiva
- Fortalecer su identidad y estética y, favorecer el esparcimiento
- Ser ámbito de inspiración, interpretación, educación e investigación
- Desarrollar diseños sustentables
- Incorporar en sus instalaciones el uso de energías alternativas

- Incorporar en sus instalaciones, técnicas de recuperación y reutilización
- Proyectar y desarrollar servicios turísticos, deportivos y recreativos
- **Usos no permitidos: viviendas y comercios de abastecimiento**
- **Vivienda sólo para propietario / administrador / cuidador**

Los proyectos de desarrollo de las AIA´s **se encuadran en el mecanismo de concertación, deberán incorporar estudio de impacto ambiental** y dictamen del CPUA para ser aprobados por el CR.

Los indicadores de FOS, FOT y altura máxima serán evaluados para cada caso en función de la característica de la propuesta, considerando superficie cubierta, impermeable y semi impermeable.

El CPUA, en función de alcanzar un dictamen integral, podrá convocar a los propietarios y administradores de las parcelas mencionadas para intercambiar opiniones posibilitando un programa consensuado.

El CPUA en su estudio de la propuesta deberá considerar como mínimo los siguientes ítems:

- 1.- CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS
  - a. Superficie
  - b. Edificaciones existentes
  - c. Topografía e hidrología
  - d. Flora y fauna
  - e. Actividades pre-existentes
  - f. Dominio
- 2.- CARACTERÍSTICAS EXTRÍNSECAS
  - a) Zonificación periférica
  - b) Usos en el entorno
  - c) Accesibilidad
  - d) Densidad fundiaria
  - e) Densidad poblacional
  - f) Servicios
- 3.- ANÁLISIS DE APORTES
  - a. Valores de conservación
  - b. Bióticos y abióticos
  - c. Socio-ambientales
  - d. Socio-culturales-educativos
- 4.- MARCO LEGAL
  - a) Leyes y ordenanzas
  - b) Conflictos jurisdiccionales posibles

**Artículo 2º.-**

Los desarrollos que se propongan en las AIA´s deberán considerar los gráficos de zonificación que como anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se incorporan como referencia del estado de situación preexistente.

**ANEXO 1**



**Artículo 3º.-**

De forma.

Alberto Verdinelli dice que no alcanza tener mencionada las AIA, se necesita tenerlas mencionadas y definidas genéricamente. Hay que evitar llegar a un extremo como se llegó en el APN. Tener el Art3 definido, para que cuando se sienta a trabajar con el ACA, se trabaje con lo que ya está definido en el Código, en este momento en el Código no dice nada.

Mario Macagno pregunta sobre los tiempos que el ACA tiene que esperar, y si este proyecto de ordenanza se logrará sacar antes de fin de año.

- En la mesa consideran que es inminente la ordenanza, y que saldría antes de fin de año, incorporando la ordenanza al Art 3 del Código de Edificación.

Javier Isola dice que la semana próxima va a enviar un proyecto sobre el intercambiador que hay en Costa Azul pasando el puente negro, considera que hay que reverlo, allí falleció una nenita la semana pasada, gracias al mal funcionamiento, al mal diseño y la irresponsabilidad de la gente que lo ejecutó, propone que lo lean . No es el primer accidente y ahora falleció una nena por el mal diseño.

- Se da por finalizada la reunión a las 11:35 horas.